Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：13/2018JCCI号　　ハノイ、2018年06月04日

ベトナム労働・傷病兵・社会省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭 伊東 浩治

労働関連政令の改正案についての要望

平素はJCCIの活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

MOLISA ホームページに掲載されている政令改正案（第 05/2015/ND-CP、第 49/2013/ND-CP,第 60/2013/ND-CP）につきまして、従来からお願いしている雇用主側の要望を多く反映していただき御礼申し上げます。一方、未だ解決できていない問題点につきまして下記の通り要望いたします。従業員の誤解や不満によるトラブルの発生を未然に防ぐためにも是非とも反映ください。

1. 主な要望事項

1) 政令第 05/2015/ND-CP の改正案 第 14 条 a では、雇用契約終了後に雇用主が 7 営業日以内に支払うものとして「給与、社会保険料、退職手当、失業手当、各種給付」が挙げられていますが、通常の給与計算・支給業務とは別に個人毎に計算、支給処理を行うことになるため、手続き業務が煩雑となり 7 日以内の支給は現実的ではありません。特に従業員数の多い会社では非常に困難です。法令で非現実的な期限が定められれば従業員とのトラブルにつながりますので、支払い期限を「退職後 30 日以内」もしくは「就業規則などに定められた次の給与支給日」としていただきたい。

2) 政令第 49/2013/ND-CP の改正案 第 7 条では、等級別賃金表の等級間格差、職業訓練を受けた人と受けていない人の賃金格差、重労働・危険/有害作業従事者と一般作業者の賃金格差を設ける規定があります。しかし、企業によって賃金制度と体系は様々であり、賃金格差の基準を法で定めると、企業内の賃金バランス、等級間の公平性を損ないます。例えば、100 以上の等級を設けている企業では、等級間格差を 3%とすることは不可能です。また、初級職業訓練を受けたとしても企業では未経験者と同じであり、企業内での訓練が再度必要になります。危険/有害作業とされている業務でも安全装置、保護具の進歩によりリスクがほとんどない作業もあります。国が手当の支給有無や給与の基準を定めるべきではなく、企業がその実態にあわせた公平な制度を設けられるようにしていただきたい。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

また、賃金表は採用競争力、コスト構造を示す企業機密であり、公開すべきものではありません。等級間の賃金格差を公にすることで下位等級の従業員からの不満やストライキを誘発する恐れもありますので、労働法にある「賃金表の公開」は是非とも撤廃していただきたい。

2. 詳細
その他の要望、詳細を添付別紙に記載しております。

最後に、JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。今後も JCCI は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

写)
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会

ベトナム日本商工会議所　会頭
伊東 浩治